

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2302/2533

นายก อบ เกียรติ ศ รี รุ่งเรือง
นาย กุณ ศิริวรรณ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 129, มาตรา 456, มาตรา 1622

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 182

จำเลยให้การต่อสู้ด้วยว่า จำเลยมีอำนาจทำสัญญาจะซื้อขายกับโจทก์หรือไม่ และก่อนฟ้องโจทก์ได้บอกกล่าวก่อนหรือไม่ แต่ศาลชั้นต้นไม่ได้กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาท จำเลยได้คัดค้านไว้แล้วเมื่อจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็มีได้วินิจฉัยให้ศาลฎีกาจึงกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มขึ้นอีก 2 ข้อ ตามที่จำเลยฎีกาและวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่เพิ่มขึ้นไปเสียทีเดียว โดยไม่ย่อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย จำเลยกับโจทก์ทำสัญญาจะซื้อขายให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกันภายหน้า แม้ขณะทำสัญญาผู้จะขายยังไม่มีกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ สัญญาก็มีผลใช้บังคับได้ เพราะเมื่อสัญญาถึงกำหนด หากผู้จะขายผิดสัญญาโอนทรัพย์สินให้ผู้จะซื้อไม่ได้ผู้จะซื้อก็สามารถให้ผู้จะขายชดเชยค่าเสียหายแทนการโอนทรัพย์สินที่จะขายได้ สัญญาจะซื้อขายกำหนดวันไปทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนไว้แน่นอนแล้ว โจทก์ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อนฟ้อง การที่ พ.และด. ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกที่ดินพิพาทมีชื่ออยู่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในฐานะผู้ครอบครองแทนทายาท จำเลยเป็นทายาทของเจ้ามรดกที่ดินพิพาทย่อมตกได้แก่จำเลยเมื่อจำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยในฐานะทนายาที่ผู้รับมรดกของนางสาวมาลัยศิริวรรณ ได้ทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) เลขที่ 545 เลขที่ดินที่ 8 หมู่ที่ 8 ตำบลพลา กิ่งอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้โจทก์ในราคา 27,500 บาท จำเลยรับเงินมัดจำ 2,500 บาท ไปแล้วในวันทำสัญญา ส่วนที่เหลือชำระกันในวันจดทะเบียนโอน ครั้นครบกำหนดตามสัญญาจำเลยไม่ยอมโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ขอให้ศาลบังคับให้จำเลยโอนที่ดินตามฟ้องแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาทำนิติกรรมแทนจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 27,500 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า สัญญาจะซื้อขายไม่ผูกพันเพราะจำเลยไม่ใช่ผู้จัดการมรดกและจำเลยไม่ใช่เป็นทนายาผู้เดียว หากมีทนายาอีกคนหนึ่งคือ นายชวน ศิริวรรณ จำเลยผู้เดียวจึงไม่มีสิทธิขายที่ดินมรดกหากฟังได้ว่าจำเลยมีอำนาจขายได้ จำเลยก็ทำสัญญาโดยถูกโจทก์กับพวกหลอกลวงให้ขายในราคาถูก สัญญาจะซื้อขายจึงเป็นโมฆียะ จำเลยบอกล้างแล้ว โจทก์ไม่เสียหาย หากเสียหายก็ไม่เกิน 1,000 บาท โจทก์ไม่เคยทวงถาม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยจดทะเบียนโอนที่ดินให้โจทก์ตามสัญญาจะซื้อขาย และให้ใช้ค่าเสียหาย 5,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยเป็นพี่ชายและเป็นทายาทโดยธรรมของนางสาวมาลัย ศิริวรรณ เจ้ามรดกหลังจากสืบทอดจากสมณเพศแล้ว จำเลยได้ทำสัญญาจะขายที่พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ จำเลยได้รับเงินมัดจำไปแล้วในวันทำสัญญาแต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยไม่ยอมโอนที่พิพาทให้โจทก์ตามสัญญา คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์และจำเลยหลายประการซึ่งศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยตามลำดับไป

สำหรับปัญหาตามฎีกาของจำเลยข้อที่ว่า ศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียง 2 ข้อ คือ จำเลยทำสัญญากับโจทก์เพราะกลฉ้อฉลหรือไม่ และโจทก์เสียหายเพียงใด ทั้งที่ยังมีประเด็นข้อพิพาทอีก 2 ข้อ คือ จำเลยมีอำนาจทำสัญญาจะซื้อขายกับโจทก์หรือไม่ และก่อนฟ้องโจทก์ได้บอกกล่าวก่อนหรือไม่ เห็นว่า จำเลยได้ยกปัญหานี้ขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การจึงมีประเด็นข้อพิพาท 2 ข้อดังกล่าวด้วย จำเลยได้คัดค้านการกำหนดประเด็นข้อพิพาทของศาลชั้นต้น แต่ศาลชั้นต้นไม่ได้ดำเนินการให้เมื่อจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ก็หาได้วินิจฉัยให้ไม่ ศาลฎีกาจึงกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพิ่มขึ้นอีก 2 ข้อ ตามที่จำเลยฎีกาและเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทที่เพิ่มขึ้นไปเสียทีเดียว โดยไม่ย่อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

สำหรับปัญหาตามประเด็นข้อที่ว่า จำเลยมีอำนาจทำสัญญากับโจทก์หรือไม่ จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่มีอำนาจทำสัญญากับโจทก์ เพราะยังมีนายชวน ศิริวรรณ เป็นทายาทร่วมด้วย เห็นว่า สัญญาที่จำเลยทำกับโจทก์เป็นสัญญาจะซื้อขาย ให้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินกันภายหน้าแม้ขณะทำสัญญาผู้จะขายยังไม่มีกรรมสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินยังไม่สมบูรณ์ สัญญาก็มีผลใช้บังคับได้เพราะเมื่อสัญญาถึง

กำหนดผู้จะขายผิดสัญญาโอนทรัพย์สินให้ผู้จะซื้อไม่ได้ ผู้จะซื้อก็สามารถให้ผู้จะขาย
ชดเชยค่าเสียหายแทนการโอนทรัพย์สินที่จะซื้อขายกันได้ประกอบกับนายชวนที่จำเลย
อ้างว่าเป็นทายาทร่วมด้วย ก็ได้รับความจากคำเบิกความของจำเลย ว่า นายชวนออกจาก
บ้านไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ไม่ทราบว่าอยู่ในประเทศใดและไม่ทราบว่า
ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ข้ออ้างของจำเลยที่ว่า มีนายชวนเป็นทายาทร่วมด้วยจึงฟังไม่ขึ้น
ดังนี้ สัญญาจะซื้อขายที่พิพาทที่จำเลยทำไว้กับโจทก์จึงมีผลใช้บังคับได้

ส่วนปัญหาตามประเด็นข้อที่ว่า ก่อนฟ้องโจทก์บอกกล่าวแล้วหรือไม่ เห็นว่า
สัญญากำหนดวันไปทำนิติกรรมจดทะเบียนโอนไว้แน่นอนแล้ว คือวันที่ 26 มิถุนายน
2525 โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวก่อน

สำหรับปัญหาข้อที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 20 กันยายน
2525 ขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ว่าจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอม
ความแบ่งทรัพย์สินมรดก ขณะจำเลยยังอยู่ในสมณเพศจึงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1622 ที่บัญญัติไว้ว่า พระภิกษุจะเรียกร้องเอา
ทรัพย์สินมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมไม่ได้ และจำเลยไม่มีอำนาจจะนำที่พิพาทซึ่ง
เป็นทรัพย์สินในกองมรดกไปขายเพราะยังมีนายชวนเป็นทายาทอีกคนหนึ่งนั้น เห็นว่า
ศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยปัญหาตามคำร้องของจำเลยข้อนี้ไว้แล้วว่าคำร้องของจำเลยฟัง
ไม่ขึ้น แต่เมื่อจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์หาได้วินิจฉัยให้ไม่โดยมิได้ให้เหตุผลไว้
ศาลฎีกาพิเคราะห์คำร้องของจำเลยแล้ว เห็นว่า สัญญาประนีประนอมยอมความที่
จำเลยอ้างดังกล่าวเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความที่ผู้จัดการมรดกของเจ้ามรดก
ตกลงกัน หากมีผลทำให้สัญญาจะซื้อขายที่พิพาทที่จำเลยทำไว้กับโจทก์เสียไปไม่ส่วน
ที่จำเลยอ้างว่ายังมีนายชวนเป็นทายาทอีกคนหนึ่งนั้น เห็นว่าข้ออ้างนี้ยังไม่ยุติเพราะ
โจทก์มิได้ยอมรับจึงวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายตามคำร้องของจำเลยยังไม่ได้

ส่วนปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ว่า จำเลยทำสัญญากับโจทก์เพราะถูกโจทก์ใช้กลฉ้อฉลนั้น จำเลยเบิกความว่าทำสัญญาโดยไม่ทราบราคาที่พิพาทมีราคาตามท้องตลาดเท่าไร และไม่ทราบราคาที่พิพาทอยู่ที่ใดนั้นเห็นว่า ที่จำเลยอ้างว่าไม่ทราบราคาที่พิพาทมีราคาเท่าไร ได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่า เมื่อเจ้ามรดกยังไม่ถึงแก่กรรม จำเลยไปเยี่ยมเจ้ามรดกทุกเดือน บางเดือนถึง 2 ครั้ง บางครั้งอยู่ค้างคืนเจ้ามรดกได้เล่าให้ฟังถึงราคาที่ดินที่เจ้ามรดกมีอยู่ ดังนี้ ที่จำเลยอ้างว่าไม่ทราบราคาที่พิพาทมีราคาแท้จริงเท่าไรจึงฟังไม่ขึ้น ส่วนที่พิพาทอยู่ในที่ใดจำเลยไม่ทราบนั้น ก็ได้ความจากคำเบิกความของจำเลยว่า ก่อนทำสัญญากับโจทก์ จำเลยกับนายบุญชัยซึ่งเป็นทนายความเคยไปสอบถามที่สำนักงานที่ดินกิ่งอำเภอบ้านฉาง และยังได้ความจากคำเบิกความของจำเลยอีกว่า นายดาเป็นผู้รู้ว่าเจ้ามรดกมีที่ดินอยู่ที่ไหน ในวันที่จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทกับโจทก์ นายดาเป็นคนพาจำเลยไป ดังนี้ น่าเชื่อว่านายดาได้บอกจำเลยแล้วว่าที่พิพาทอยู่ที่ใด ดังนั้นที่จำเลยอ้างว่าที่พิพาทอยู่ที่ไหนจำเลยไม่ทราบ จึงฟังไม่ขึ้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 129 บัญญัติไว้ว่า การวินิจฉัยคดีกลฉ้อฉล ท่านให้พิเคราะห์ถึงเพศ อายุ ฐานะ อนามัย และนิสัยใจคอของเจ้าทุกข์ตลอดถึงพฤติการณ์อื่นทั้งปวงอันอาจจะเป็นน้ำหนักแก่การนั้นด้วย ได้ความว่าก่อนที่จำเลยจะทำสัญญากับโจทก์จำเลยเป็นพระภิกษุแม้จะอยู่ในวัยชรา แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีสติปัญญาและนิสัยใจคอผิดแผกไปจากวิญญูชนทั่วไป เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรมก็ได้ความว่า จำเลยเข้ามาเกี่ยวข้องกับทรัพย์มรดกตลอดมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งสืกจากสมณเพศ และยังได้ความว่าไม่เพียงแต่จำเลยจะทำสัญญาจะขายที่พิพาทกับโจทก์เท่านั้น หากแต่จำเลยยังได้ทำสัญญาจะขายที่ดินแปลงอื่นอันเป็นทรัพย์มรดกกับบุคคลอื่นอีกหลายรายอีกด้วยจึงดังนี้ จำเลยจะอ้างว่าทำสัญญาเพราะถูกโจทก์ฉ้อฉลหาได้ไม่ พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักน่าเชื่อถือดียิ่งกว่าพยานหลักฐานของจำเลยคดีฟังได้ว่า จำเลยสมัครใจทำสัญญาจะซื้อขายที่พิพาทกับโจทก์แต่ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญาเชื่อว่าเพราะเห็นว่าราคาที่พิพาทถูกไปจึงเกิดความ

เสียหายขึ้นในภายหลังมากกว่า สัญญาจะซื้อขายที่พิพาทที่จำเลยทำกับโจทก์จึง
สมบูรณ์ มีผลบังคับได้ ไม่ตกเป็นโมฆะ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

ส่วนปัญหาตามฎีกาของโจทก์ที่ว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) ที่
พิพาทได้เปลี่ยนจากชื่อเจ้ามรดกเป็นชื่อนางไพเราะกนกาศัย กับนายดา วังอ่อน ผู้
จัดการมรดก สภาพแห่งหนึ่งยังจะเปิดช่องให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนขายที่พิพาทให้
แก่โจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่าทั้งนางไพเราะและนายดาต่างเป็นผู้จัดการมรดกรายนี้ จึง
มีชื่ออยู่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในฐานะครอบครองแทนทายาท เมื่อจำเลย
เป็นทายาทของเจ้ามรดกที่พิพาทจึงตกได้แก่จำเลย เมื่อจำเลยทำสัญญาจะขายที่
พิพาทให้โจทก์ โจทก์จึงฟ้องบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนขายที่พิพาทให้แก่
โจทก์ได้ แม้จะมีชื่อนางไพเราะและนายดาอยู่ในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็ตาม
เพราะการที่มีชื่อผู้อื่นในหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินแทนเจ้าของ เป็นเรื่องในทางปฏิบัติ
ทางทะเบียนเท่านั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าสภาพแห่งหนึ่งไม่เปิดช่องให้จำเลยไปจด
ทะเบียนโอนขายที่พิพาทให้โจทก์ ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟัง
ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า หากจำเลยไม่ไปจดทะเบียนการโอนที่ดินตามฟ้องให้โจทก์
ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาทำนิติกรรมโอนของจำเลย นอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(นาม ยิ้มแย้ม-ฉิรพันธุ์ รัศมีทัต-เดชา สุวรรณโณ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ